A RENÚNCIA DA HERANÇA E SEUS EFEITOS

Priscila Navarro Diniz

Diz o artigo 1.784 do Código Civil que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Ou seja, com a morte, a transmissão da herança ocorre de forma imediata aos sucessores. No entanto, ocorrendo a abertura da sucessão é importante observar duas categorias que podem influenciar no Direito das Sucessões, quais sejam a aceitação e a renúncia à herança.

De forma bem resumida a aceitação da herança nada mais é do que o ato pelo qual o herdeiro confirma a transmissão da herança, visto que ninguém pode ser obrigado a ser herdeiro se assim não quiser.

De acordo com Flávio Tartuce, a aceitação da herança é um ato jurídico unilateral, que produz efeitos independentemente da concordância de terceiros e que pode ser manifestada de três formas diferentes: pela aceitação expressa, aceitação tácita ou aceitação presumida, conforme artigos 1.805 e 1.807 do Código Civil.

A aceitação expressa deve ser realizada por declaração escrita do herdeiro, seja em instrumento público, particular ou mesmo dentro do processo de inventário. Já a aceitação tácita decorre de atos próprios da qualidade de herdeiro, como, por exemplo, tomar posse de um bem objeto da herança e administrá-lo como se fosse seu. Importante destacar que a lei enumera alguns atos que, se praticado pelo herdeiro, não gera aceitação da herança, tais como atos oficiosos relativos ao funeral do falecido e os meramente conservatórios ou de administração e guarda de bens de forma provisória, entre outros (§ 1º e § 2º do artigo 1.805 do CC).

Quanto a aceitação presumida, o artigo 1.807 do CC prevê que ela se configura quando, terceiro interessado, 20 dias após a abertura da sucessão, requer ao juiz que o herdeiro apresente sua manifestação sobre a aceitação ou não da herança, interpretando o seu silêncio como aceitação presumida.

Se de um lado a lei admite a aceitação da herança de forma tácita e presumida, não podemos dizer o mesmo da renúncia. Conforme o artigo 1.806 do CC a renúncia deve ser sempre expressa, constando de instrumento público ou termo judicial. Sendo assim, não se admite renúncia de forma tácita, presumida, verbal, e nem mesmo por instrumento particular. Se assim for, o ato será considerado absolutamente nulo por desrespeito à forma e à solenidade. Importante destacar também que a simples petição nos autos do inventário será considerada inválida, devendo, portanto, para ter validade, ser homologada pelo juiz.

A renúncia da herança pode ser de duas modalidades diferentes, renúncia abdicativa e translativa. Na primeira delas, ocorre a renúncia pura, ou seja, o herdeiro diz não querer a herança, e esta, por sua vez, é cedida a todos os outros coerdeiros. Já, na renúncia translativa, o herdeiro cede seus direitos hereditários em favor de determinada pessoa.

Operada a renúncia, a quota parte do herdeiro renunciante será acrescida à dos outros herdeiros da mesma ordem hereditária, e sendo ele o único herdeiro, ou, se todos os herdeiros da mesma classe renunciarem, a herança passará aos herdeiros da classe subsequente.

À título de clareza é importante frisar que em que pese o artigo 1.810 do Código Civil prever que a quota parte do herdeiro renunciante será acrescida à dos outros herdeiros da mesma classe, a interpretação que se deve dar é a de que a herança será devolvida aos herdeiros da mesma ordem de vocação hereditária e não somente aos herdeiros da mesma classe. Isso porque, o termo “classe” significa dizer aqueles herdeiros que estão no mesmo grau de parentesco. Já, herdeiros da mesma ordem de vocação hereditária, significa respeitar a ordem da sucessão legítima imposta nos artigos 1.829, 1.832 e 1837 do CC. Tanto é assim que foi aprovado o enunciado n. 575 na VI Jornada de Direito Civil, que diz “concorrendo herdeiros de classes diversas, a renúncia de qualquer deles devolve sua parte aos que integram a mesma ordem dos chamados a suceder.”

Feitas as primeiras considerações a respeito das regras da renúncia, passemos a ponderar os seus efeitos perante os credores do herdeiro renunciante.

Diz o artigo 1.813 do Código Civil que, quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com a autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante. No entanto, os credores terão o prazo decadencial de 30 dias para fazerem a habilitação do crédito no inventário, contados a partir do conhecimento do ato de renúncia.

Feita a renúncia e estando os credores habilitados no inventário, o ato será considerado ineficaz perante estes, resolvendo-se a questão no plano da eficácia dos negócios jurídicos, bastando provar que a renúncia os prejudicou. Aqui, para que a norma seja aplicada não é necessário que se demonstre o conluio fraudulento entre as partes.

No entanto, muito se questiona se a renúncia da herança pode configurar fraude à execução. De início cabe destacar que a questão não é pacífica.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.163.114/MG[1], há fraude à execução quando o herdeiro renuncia à herança, sendo o ato considerado atentatório à dignidade da justiça, e, portanto, ineficaz perante os credores. No entanto, existem julgados estaduais que afirmam que a renúncia a herança não caracteriza fraude à execução:

> Executado que renunciou aos direitos hereditários. Instituto que não se confunde com a fraude à execução. Credor que pode se valer do disposto no art. 1.813, caput, do Código Civil, para buscar seu crédito (TJRS, Agravo de Instrumento 70031111958, 11ª Câmara Cível, Porto Alegre, Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 12.05.2010, DJERS 20.05.2010).

---

1 https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?acao=pesquisarumaedicao&livre=0477.cod.

Importante observar que a possibilidade conferida no art. 1.813 do Código Civil aos credores do herdeiro renunciante deve ser feita dentro do prazo legal e desde que o inventário não tenha transitado em julgado. Assim, caso os credores venham a ter conhecimento da renúncia à herança após o encerramento do inventário, a questão deverá ser resolvida na esfera da validade dos negócios jurídicos e não mais da eficácia, devendo os credores ingressar com ação própria (ação pauliana) para reconhecimento de fraude contra credores para tentar anular o negócio realizado, além de se poder aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, caso fique provado que o devedor teve a finalidade de fraudar credores.

> AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. [...]. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. DEVEDOR QUE PRATICOU RENÚNCIA ABDICATIVA DE HERANÇA. BENS ABDICADOS QUE SEQUER INTEGRARAM A ESFERA PATRIMONIAL DO RENUNCIANTE. LEI CIVIL QUE ASSEGURA AO CREDOR LESADO A ACEITAÇÃO DA HERANÇA EM NOME DO RENUNCIANTE, POR HABILITAÇÃO EM INVENTÁRIO. ARTIGO 1.813, DO CC. NO CASO, DIANTE DO ENCERRAMENTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO, SERIA CABÍVEL O AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA EVENTUAL RECONHECIMENTO DE FRAUDE CONTRA CREDORES. IMPOSSIBILIDADE, PORÉM, DE SE RECONHECER A FRAUDE, NESTES AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ/PR - 7ª C. Cível - 0054276-96.2019.8.16.0000 - Cascavel - rel.: desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - J. 25/5/20)

Outro ponto a ser questionado sobre os efeitos da renúncia reside no fato de saber se, feita a renúncia por herdeiro ao qual recaia ordem judicial de indisponibilidade de bens, o Cartório de Registro de Imóveis poderia barrar o registro da partilha sob o argumento de que é dever do ofício de Registro de Imóveis analisar os títulos de modo a obstar qualquer situação que signifique burla as ordens de indisponibilidade.

Dentro desse panorama, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Cível nº 1039545-36.2019.8.26.0506, publicada em 09.08.2021, entendeu que a pendência de indisponibilidades não impediria que o

herdeiro renunciasse, sendo a renúncia válida e eficaz, não havendo, portanto, impedimento para o registro do título.

O acórdão proferido reformou a r.sentença do Juiz corregedor permanente no procedimento de suscitação de dúvidas, o qual, julgou procedente a dúvida, mantendo o óbice ao registro sob o fundamento de que o herdeiro renunciante não poderia prejudicar os seus credores, visto responder com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações.

Assim, entenderam que o herdeiro não é obrigado a aceitar a herança, tendo em vista que essa obrigatoriedade não consta da lei. Feita a renúncia, caberia então, aos credores, se valer do artigo 1.813 do Código Civil.

Destaca-se também do acórdão que, ao Oficial de Registro de Imóveis não competiria analisar se no caso concreto houve fraude contra credores ou fraude à execução, já que isso dependeria de reconhecimento pela via jurisdicional.

Desse modo, como ao herdeiro não é imposto o dever de aceitação da herança, poderia ele livremente renunciar, mesmo que haja ordem de indisponibilidade em seu desfavor, não podendo haver óbice ao registro do título.

Segue a ementa do julgado comentado:

> TJ/SP – Registro de Imóveis – Dúvida Partilha causa mortis – Escritura pública – Renúncia por herdeiro contra o qual pesavam indisponibilidades decorrentes de ordens jurisdicionais – Cessão de parte dos bens do espólio a filho desse herdeiro – Óbice aos pretendidos registros decorrentes da partilha Indisponibilidade que, entretanto, não impunha ao herdeiro o dever de aceitar Fraude contra credores e fraude à execução que não podem ser apreciadas na via administrativa – Apelação a que se dá provimento para, afastado o óbice e reformada a r. sentença, permitir os registros almejado.[2]

De outro lado, no Recurso administrativo nº 1.0000.20.065347-5/001, julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, entendeu a Corte

[2] https://portaldori.com.br/2021/08/10/tj-sp-registro-de-imoveis-duvida-partilha-causa-mortis-escritura-publica-renuncia-por-herdeiro-contra-o-qual-pesavam-indisponibilidades-decorrentes-de-ordens-jurisdicio/

conforme ementa abaixo transcrita que, havendo indisponibilidade de bens do herdeiro renunciante, o registro da Escritura Pública de Inventário e Partilha deve ser negado[3]:

> A existência de indisponibilidade de bens e direitos de herdeiros renunciantes, impede o registro da Escritura Pública de Inventário e Partilha, sendo necessário o cancelamento através da CNIB, conforme dispõe o artigo 14, §1º do provimento 39/CNJ/2014. *(TJMG.* Recurso Administrativo nº 1.0000.20.065347-5/001*, Comarca de Belo Horizonte, Relator Des. Belizário de Lacerda, julgado em 17/03/2021 e publicado em 23/03/2021)*

Como visto a questão se diverge. Fato é que, de acordo com o artigo 14 do Provimento 39 do CNJ, tanto os Registradores de Imóveis quanto os Tabeliães de Notas devem, "antes da prática de qualquer ato notarial ou registral que tenha por objeto bens imóveis ou direitos a eles relativos, exceto lavratura de testamento, deverão promover prévia consulta à base de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, consignando no ato notarial o resultado da pesquisa e o respectivo código gerado (hash), dispensado o arquivamento do resultado da pesquisa em meio físico ou digital".

Ainda de acordo com o §1º do referido artigo, a existência de indisponibilidade não impede a lavratura de escritura pública representativa de negócio jurídico tendo por objeto a propriedade ou outro direito real sobre imóvel, devendo, no entanto, constar da escritura pública que as partes foram advertidas da existência da restrição e que tal fato pode ter como consequência a impossibilidade do registro perante o Registro de Imóveis, enquanto permanecer a indisponibilidade.

Assim, pelo teor do dispositivo acima, podemos concluir que o Oficial de Registro de Imóveis tem a faculdade de impedir o registro do título, não

[3] https://www.irib.org.br/noticias/detalhes/inventario-e-partilha-renuncia-a-heranca-indisponibilidade-de-bens-legalidade

significando, portanto, um dever, o que nos casos concretos, refletem em divergências entre a admissibilidade do registro ou não, como vimos das decisões acima.